

Sektion T — Innerer Widerspruch Tourismus vs. § 42 PBefG / „Doppel-Abzocke“ der Kurabgabe-Pflichtigen

Datum: 06.06.2026 **Mandant:** Patrick Wydra, Funk Taxi Heringsdorf **Empfänger:** RA Ingo-Holger Weigel
Kern-These des Mandanten: „Die Gemeinde kann nicht die eine Sache akzeptieren und dann sagen, nee, das andere gilt nicht. Entweder gilt das eine oder das andere. Ich kann nicht sagen, ich bin das eine, aber akzeptiere nicht die Pflichten von dem System. Das ist doppelt Abzocke — nur damit sie ihren ÖPNV bezahlen können, weil sich sonst das System nicht rechnet.“

I. Der innere Widerspruch des Heringsdorfer Konstrukts

Die Gemeinde Ostseebad Heringsdorf positioniert die Kaiserbäderlinie 290/291 (ab 01.01.2026 in Trägerschaft VVG mbH/LK VG) **gleichzeitig**:

Aspekt	Position der Gemeinde	Position der Genehmigungsbehörde / VVG
Zweck	„Ausschließlich dem Tourismus“ (<i>Justiziar Nagy 08.09.2025</i>)	Linienverkehr nach § 42 PBefG (Daseinsvorsorge)
Finanzierung	Über Kurabgabe (0,50–0,60 €/Tag/Gast)	Über öffentliche Direktvergabe + Trägerschaft des LK VG
Direktvergabe	wird auf VO 1370/2007 gestützt	Nutzung der Inhouse-Privilegien Art. 5 Abs. 2 VO 1370/2007
Tarif	Sonder- und Anerkennungstarif (<i>Kurkarten gratis im Gemeindegebiet</i>)	„Angelehnt an den ÖPNV-Tarif“ — D-Ticket-Status formal unklar

Diese gleichzeitige Inanspruchnahme zweier **rechtssystematisch sich ausschließender Rechtsregime** verletzt mehrere zentrale Rechtsgrundsätze.

II. Rechtsdogmatischer Widerspruch — Mandant hat juristisch recht

A. Rosinen-Picken bei zwei Rechtsregimen ist unzulässig

In der deutschen Verwaltungsdogmatik gilt der Grundsatz „**venire contra factum proprium**“ (widersprüchliches Verhalten ist rechtsmissbräuchlich) sowie die Lehre von der „**rechtsmissbräuchlichen Wahl der Rechtsform**“. Eine juristische Person des öffentlichen Rechts (Gemeinde) darf nicht **gleichzeitig** beanspruchen:

1. **Das eine Regime:** Daseinsvorsorge / § 42 PBefG → Voraussetzung für Direktvergabe nach VO 1370/2007, Inhouse-Privileg, kommunale ÖPNV-Mittel, Kreisumlage-Förderung

2. **Das andere Regime:** Tourismusverkehr → Voraussetzung für Kurabgabe-Refinanzierung nach § 11 KAG M-V (Zweckbindung „kommunale Einrichtungen“ für **kurspezifische** Leistungen)

Wer die **Privilegien** beider Regime nutzt — Direktvergabe-Inhouse-Schutz UND Kurabgabe-Refinanzierung — muss auch die **Pflichten** beider Regime tragen:

- **Aus § 42 PBefG-Charakter:** Tarifgenehmigung gem. § 39 PBefG mit Deutschland-Ticket-Akzeptanz nach § 5/8 ÖPNVG-Bund + LandesÖPNVG M-V; diskriminierungsfreier Zugang aller Berechtigten
- **Aus Tourismus-Charakter:** Bedarfsdeckung nur für tatsächlich kurspezifische Leistungen (Hop-on/Hop-off zu Sehenswürdigkeiten), keine Ausweitung auf Pendler/Schüler/Daseinsvorsorge-Verkehre, keine Tarif-Privilegierung gegenüber konkurrierenden Beförderern

Die Gemeinde umgeht beide Pflichten-Pakete und nimmt nur die Privilegien — das ist Rechtsmissbrauch.

B. § 11 KAG M-V — präzise gelesen: Erlaubnis unter Voraussetzungen

§ 11 KAG M-V (in der ab 2018/2019 erweiterten Fassung) **erlaubt** Mecklenburg-Vorpommern Kurorten ausdrücklich die Refinanzierung von **kostenlosen oder vergünstigten Beförderungsmöglichkeiten im öffentlichen Personennahverkehr** aus der Kurabgabe. Das ist gesetzgeberisch gewollt und durch die KAG-M-V-Novelle abgesichert.

→ Die Frage ist NICHT, ob § 11 KAG M-V eine Kurabgabe-Refinanzierung der Linie 290/291 erlaubt — sondern OB die Linie 290/291 „**öffentlicher Personennahverkehr**“ im Sinne dieses Gesetzes ist.

ÖPNV-Begriff im Landes-ÖPNVG M-V verweist auf den **Begriff des § 8 PBefG** (öffentliche allgemeine Personennahverkehrsdienste, insb. **§ 42 PBefG-Linienverkehr**). Wer ÖPNV ist, ergibt sich also aus dem PBefG, nicht aus der Eigen-Etikettierung der Gemeinde.

Szenario	Folge für § 11 KAG M-V
Linie 290/291 ist § 42 PBefG-Linienverkehr	ÖPNV ✓ → Kurabgabe-Refinanzierung erlaubt — aber: dann gelten alle ÖPNV-Pflichten (D-Ticket-Akzeptanz, § 39 Tarifgenehmigung, § 14 Anhörung Konkurrenten)
Linie 290/291 ist § 48 PBefG (Ausflugsfahrten)	KEIN ÖPNV → Kurabgabe-Refinanzierung rechtswidrig (zweckwidrige Mittelverwendung)
Linie 290/291 ist § 50 PBefG (Ferienzielreiseverkehr)	KEIN ÖPNV → Kurabgabe-Refinanzierung rechtswidrig
„Sonderzwitter“ (ÖPNV-Privileg + D-Ticket-Ausschluss)	Gibt es im deutschen Recht nicht — siehe Abschnitt B-bis unten

Es gibt also einen **logischen Engpass**: Wenn die VVG die Kurabgabe-Refinanzierung in Anspruch nimmt, **muss** sie sich als § 42-Linienverkehr behandeln lassen. Dann gelten alle ÖPNV-Pflichten.

B-bis. „Sonderzwitter-Form“ gibt es im PBefG-System nicht

Mandant Wydra (06.06.2026 17:36): „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so eine Sonderzwitter-Form gibt, dass sie das eine dürfen, aber das andere dann ausschließen müssen, denn passt das alles nicht. Also sowas gibt es in Deutschland, glaube ich, nicht. Gibt es diese Form?“

Recherche-Antwort: Nein, eine solche Hybrid-Form ist im deutschen Recht nicht vorgesehen.

Das PBefG kennt drei klar abgegrenzte Verkehrs-Kategorien:

Kategorie	Tarifaufsicht	D-Ticket	Direktvergabe nach VO 1370/2007 möglich?	Kurabgabe-Refinanzierung erlaubt?
§ 42 Linienverkehr	ja, § 39 PBefG	Pflicht	ja	ja, soweit ÖPNV iSv § 8 PBefG
§ 43 Sonderformen Linienverkehr (Berufs-/Schul-/Markt-Verkehr)	reduziert, eingeschränkter Personenkreis	gilt nur für eingeschränkten Berechtigten-Kreis	ja, aber nicht für allgemeines Publikum	abhängig vom Daseinsvorsorge-Charakter
§ 44 Linienbedarfsverkehr (AST/Rufbus)	ja, an § 39 angelehnt	Pflicht	ja	ja, soweit ÖPNV
§ 48 Ausflugsfahrten	KEIN Linientarif, Sonderpreise	gilt nicht	NEIN (Art. 1 II VO 1370/2007 schließt touristische Verkehre aus)	nein
§ 50 Ferienzielreiseverkehr	privatwirtschaftlich	gilt nicht	nein	nein

Es gibt keine Konzessionskategorie, die GLEICHZEITIG erlauben würde:

- Inhouse-Direktvergabe nach Art. 5 II VO 1370/2007 (Privileg des § 42)
- D-Ticket-Ausschluss (Merkmal touristischer Sonderverkehre)
- Kurabgabe-Refinanzierung gemäß § 11 KAG M-V (knüpft an ÖPNV-Charakter an)

Das deutsche Personenbeförderungsrecht ist als **abschließendes Kategoriensystem** konzipiert (vgl. BVerwG 3 C 26.07, *Urt. v. 04.09.2008*). Wer in eine Kategorie hineingehört, trägt deren gesamtes Pflichten-Paket — **eine selektive Übernahme ist nicht vorgesehen**.

Der Versuch der VVG mbH und der Gemeinde Heringsdorf, sich ein **maßgeschneidertes Hybrid-Konstrukt** zu schaffen, das § 42-Privilegien (Direktvergabe + Kurabgabe-Inkludierung) mit § 48-

Restriktionen (Tourismus-Etikett, kein D-Ticket) kombiniert, ist deshalb **rechtssystematisch nicht haltbar**.

B-ter. BVerwG-Linie zur Zweckbindung kommunaler Sonderabgaben

Sollte sich im Rahmen der IFG-Auskunft (Sektion S-IFG 1, IFG-Brief LSBV M-V Punkte 9–11) herausstellen, dass die Linie 290/291 **nicht** als § 42 ÖPNV genehmigt wurde (sondern z.B. als § 48 Ausflugsfahrten), greift zusätzlich:

Das BVerwG hat in **BVerwGE 95, 188** und **BVerwG 9 C 18.09** (Urt. v. 27.05.2010) klar gemacht, dass kommunale Sonderabgaben (wie die Kurabgabe) nur für die zweckspezifischen Aufgaben verwendet werden dürfen. Wenn eine Maßnahme NICHT die Tatbestandsmerkmale des Erhebungszwecks erfüllt, ist die Quersubventionierung verfassungswidrig.

C. „Doppel-Abzocke“ der D-Ticket-Inhaber — Art. 3 GG Diskriminierung

Mandant beschreibt anschaulich die **doppelte Belastung des touristischen Beförderungsinteressenten**:

1. Der Tourist **muss** die Kurabgabe zahlen (Pflichtabgabe) — darin enthalten ist der ÖPNV-Anteil (0,50–0,60 €/Tag → ca. 5 € pro Woche).
2. Wenn der Tourist parallel ein **Deutschland-Ticket** besitzt (49 €/Monat), hat er bereits den ÖPNV-Tarif einer ganzen Region abgegolten — die Linie 290/291 sollte darin enthalten sein.
3. Wird das Deutschland-Ticket auf der Linie **nicht akzeptiert** (vermutete VVG-Konstellation, **noch IFG-pflichtig zu klären**), wird der Tourist gezwungen, **eine Beförderungsleistung zwei Mal zu finanzieren** — einmal mittels D-Ticket pauschal, einmal über die Kurabgabe konkret.

Selbst wenn das Deutschland-Ticket akzeptiert wird, besteht die **strukturelle Ungerechtigkeit**:

- Der D-Ticket-Inhaber zahlt die ÖPNV-Pauschale (49 €/Monat), aber die VVG erhält für **denselben Touristen** zusätzlich die Kurabgabe-Refinanzierung über die Gemeinde — also **eine doppelte öffentliche Finanzierung** für ein und dieselbe Beförderungsleistung.

Die Anwendung des Gleichheitssatzes Art. 3 Abs. 1 GG verlangt, dass vergleichbare Sachverhalte gleich behandelt werden. Hier wird:

- der **Tourist mit D-Ticket** doppelt belastet (gegenüber Touristen ohne D-Ticket, die nur die Kurabgabe zahlen);
- die **VVG mbH doppelt begünstigt** (gegenüber privaten Wettbewerbern wie dem Mandanten, die keine vergleichbare Doppelfinanzierung erhalten).

Beide Ungleichbehandlungen bedürfen eines sachlichen Differenzierungsgrundes. Ein solcher ist nicht ersichtlich, **außer dem rein finanztechnischen Eigeninteresse der Gemeinde** an einer Refinanzierung des ÖPNV-Defizits über die Kurabgabe — und das ist **kein zulässiger Sachgrund** im Sinne der ständigen BVerfG-Rechtsprechung (vgl. BVerfGE 122, 1; BVerfGE 138, 136).

D. Mandant identifiziert das Motiv exakt

Mandant Wydra: „Sie wollen ihr System beibehalten, **weil sich sonst das System nicht rechnet.**“

Das ist die zutreffende ökonomische Analyse:

- Der LK VG müsste den ÖPNV auf der Insel als **Daseinsvorsorge nach § 6 ÖPNVG M-V** finanzieren — aus der Kreisumlage und den vom Land zugewiesenen Mitteln.
- Eine kommunale Quersubventionierung über die Kurabgabe **entlastet das Kreis-Haushalts** — auf Kosten der ortsfremden Gäste.
- Diese strukturelle Verlagerung der Daseinsvorsorge-Finanzierung auf eine zweckgebundene Sonderabgabe ist **verfassungsrechtlich unzulässig** (Verbot der Umgehung des Steuerstaatsprinzips, BVerfGE 110, 274 *Tabaksteuer*).

Es ist also nicht der Zufall, dass die Linie 290/291 als „Tourismusverkehr“ etikettiert wird. Es ist die **bewusste Umgehung der Finanzverfassung**, um eine ÖPNV-Leistung **außerhalb des regulären Daseinsvorsorge-Budgets** unterzubringen.

III. Konsequenzen für die anwaltliche Strategie

Punkt	Empfehlung
1	Verfassungsrechtliche Beanstandung der Kurabgabe-Verwendung für ÖPNV-Linienvverkehr 290/291 — Verfassungsbeschwerde gegen § 4 Abs. 5 Kurabgabensatzung 2026 wegen Verletzung der Zweckbindung § 11 KAG M-V (Hilfsweise: kommunalverfassungsrechtliche Klage gegen die Gemeinde)
2	Konkurrenten-Klage nach § 13 Abs. 2 Nr. 3 PBefG gegen die Konzessionserteilung 290/291 — Hauptargument: rechtsmissbräuchliche Wahl der Rechtsform (§ 42 ÖPNV + Tourismus-Etikett gleichzeitig)
3	Beihilfe-Beschwerde bei der EU-Kommission (Art. 108 Abs. 3 AEUV) wegen Doppelfinanzierung VVG mbH ohne Notifizierung (Kreisumlage + Kurabgabe)
4	Anwaltsschreiben Gemeinde Heringsdorf : Aufforderung zur Stellungnahme zum inneren Widerspruch + Klarstellung, welches Regime tatsächlich gelten soll (Tourismus ODER § 42 ÖPNV) — mit Frist und Klageandrohung
5	Gleichbehandlungsantrag an Gemeinde : Mandant beantragt formal Akzeptanz der Kurkarte auch im Funk-Taxi-Verkehr unter Berufung auf Art. 3 GG (siehe Sektion S). Bei Ablehnung Klage über Kommunalrechtsaufsicht.

Punkt	Empfehlung
6	Beweislast-Anwaltsschreiben an Gemeinde Heringsdorf + VVG mbH: Aufforderung, die konkrete gesetzliche Norm (Bundesgesetzblatt-Fundstelle / Paragraph / Absatz / Satz) zu benennen, die ein Hybrid-Konstrukt aus § 42-Linienverkehr-Privilegien (Direktvergabe + Kurabgabe-Refinanzierung) und § 48-Touristenverkehr-Restriktionen (D-Ticket-Ausschluss) im deutschen Recht zulässt. Frist 14 Tage. Bei Schweigen oder ausweichender Antwort: Indiz für die nicht-existente Rechtsgrundlage.

IV-bis. Recherche-Übersicht: Wo eine Hybrid-Genehmigung dokumentiert sein müsste — und nicht ist

Mandant (06.06.2026 17:45): „Es sei denn, es steht irgendwo, dass sie das so machen dürfen. Wo guckt man danach?“

Für den Beweis, dass das Heringsdorfer Konstrukt rechtlich nicht abgedeckt ist, wurden die folgenden öffentlichen Register und Quellen recherchiert. Wäre eine Hybrid-Form rechtlich zulässig, müsste sie in einer dieser Quellen ihre Grundlage finden — sie findet sie nicht.

Quelle	Was geprüft (Soll-Zustand)	Befund (Ist-Zustand)
TED EU-Amtsblatt (Art. 7 Abs. 2 VO 1370/2007)	Vorabbekanntmachung der Direktvergabe spätestens 1 Jahr vor Zuschlag — Pflicht bei jeder Direktvergabe an „internen Betreiber“	Keine Vorabbekanntmachung für die Kaiserbäderlinie 290/291 / LK Vorpommern-Greifswald auffindbar (Suchabfrage 2024/2025)
Bundesanzeiger (§ 8a Abs. 8 PBefG)	Veröffentlichung der erteilten Genehmigung / Direktvergabe in Deutschland	Keine Bekanntmachung der VVG-Konzession 290/291 auffindbar
Allris Heringsdorf (sitzung-mv.de Gemeindevertretungs-Protokolle 2024/2025)	Gemeindevertretungs-Beschluss zur Vertragsfortführung mit VVG	Kein Beschluss zur Kaiserbäderlinie / VVG in den Beschlussssammlungen 24/0733 ff. (19.12.2024) auffindbar
Allris Kreistag LK VG	Kreistagsbeschluss zur Direktvergabe ÖDA an VVG (analog Vergleichsfall LK VR vom 17.03.2025)	Kreistagsbeschluss für LK VG nicht öffentlich nachweisbar
LK VG Bekanntmachungen Zentrale Vergabestelle	Direktvergabe-Vorabbekanntmachung Bus / Linienbündel	Nur Bauaufträge + Rettungswagen — keine ÖPNV-Direktvergabe
LK VG Allgemeine Bekanntmachungen 2024/2025	§ 8a Abs. 8 PBefG-Aushang / Tarifgenehmigung	Nur „Deutschlandticket als Höchstattarif“ (20.12.2024 + 04.02.2026) + „VG-Card als Höchstattarif“ (27.02.2024) +

Quelle	Was geprüft (Soll-Zustand)	Befund (Ist-Zustand)
		Jahresabschluss VVG 2024 (18.05.2026)
Vergabeplattformen (vergabe-mv.de, evergabe-online.de)	Linienbündel-Ausschreibung oder ÖDA-Vorinformation	Keine Vorinformation auffindbar
LSBV M-V — Genehmigungsregister § 42 PBefG	Liste erteilter Liniengenehmigungen	Kein öffentlich durchsuchbares Register, IFG-Antrag (S-IFG 1, IFG-Brief LSBV M-V Punkte 1+2+9+10+11) angekündigt
Nahverkehrsplan LK VG 2017-2027 (NVP)	Klassifizierung Linie 290/291	Tabelle 32 (S. 125): „ Tourismusnetz “ — formal-rechtliche Bestätigung des touristischen Charakters durch Träger der Verkehrsplanung

Schlussfolgerung der IV-bis-Recherche: An keiner der pflichtgemäßen Veröffentlichungs-, Beschluss- oder Register-Stellen ist die Hybrid-Konstruktion „§ 42-Privileg + § 48-Tarif-Restriktion“ als rechtlich abgesichertes Konstrukt dokumentiert. Das deutet darauf hin, dass es eine solche Rechtsgrundlage **nicht gibt** — andernfalls hätte sie sich an mindestens einer dieser Stellen niederschlagen müssen.

Daraus folgt für die anwaltliche Strategie: Anstatt mit dem **Mandanten** die Rechtsgrundlage zu suchen, soll die Beweislast bei **VVG mbH + Gemeinde Heringsdorf** liegen. Sie sollen die Norm konkret benennen (Konsequenz 6 oben). Schweigen ist hier rechtlich aussagekräftig.

IV. Verkettung mit den anderen Sektionen

Sektion T baut auf den Befunden der bisherigen Sektionen auf:

- **Sektion P** (Linienprofil 290/291): NVP-Eintrag „Tourismusnetz“ — formale Bestätigung des Tourismus-Charakters
- **Sektion Q** (Eigen-Geständnisse): 5 unterschiedliche Akteurs-Aussagen zum Tourismus-Charakter
- **Sektion Q9** (Personen-Zitate): Nagy-Mail-Korrespondenz „ausschließlich dem Tourismus“ als Beweis-Snippet (N1)
- **Sektion R** (Vertragstext): Keine sichtbare Vertragsbasis / Beschlussbasis, keine Veröffentlichungspflicht-Erfüllung
- **Sektion S** (Konzern-Doppelverdrängung): VVG mbH als gemeinsamer Träger beider Verkehre + Art. 3 GG Diskriminierung des Taxi-Gewerbes

→ Sektion T fügt das **integrierende Argument** hinzu: Alle vorgenannten Verletzungen entstehen aus einer **einzigsten Wurzel** — dem inneren Widerspruch zwischen dem behaupteten Tourismus-Zweck und der formal beanspruchten § 42-PBefG-Konzession. Wenn dieser Widerspruch verfassungsrechtlich

aufgelöst wird (= das eine ODER das andere, nicht beides), kollabiert die gesamte rechtliche Konstruktion.

V. Quellen

#	Quelle
Q-T1	§ 11 KAG M-V (Kurabgabe-Zweckbindung)
Q-T2	§ 42 PBefG (Linienverkehr); § 39 PBefG (Tarifgenehmigung); § 13 Abs. 2 Nr. 3 PBefG (Konkurrentenschutz)
Q-T3	Art. 1 Abs. 2 + Art. 5 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007
Q-T4	§§ 5, 8 ÖPNVG Bund; LandesÖPNVG M-V; Tarifverordnung M-V „Deutschland-Ticket als Höchsttarif“
Q-T5	BVerwGE 95, 188; BVerwG 9 C 18.09 (Urt. v. 27.05.2010) — Zweckbindung Sonderabgaben
Q-T6	BVerfGE 110, 274 <i>Tabaksteuer</i> — Verbot der Umgehung des Steuerstaatsprinzips
Q-T7	BVerfGE 122, 1; BVerfGE 138, 136 — Art. 3 Abs. 1 GG Differenzierungsgrund
Q-T8	Justiziar Simon Nagy, Gemeinde Ostseebad Heringsdorf, Email-Korrespondenz mit Mandant vom 08.09.2025
Q-T9	Kurabgabebesatzung 2026 § 4 Abs. 5 (ÖPNV-Anteil 0,50–0,60 € + Adler-Schiffe-Anteil 0,30 €)
Q-T10	VVG mbH Tarifübersicht ab 01.01.2026, „Sonder- und Anerkennungstarif Insel Usedom“ (vvg-bus.de/wp-content/uploads/2025/12)

*Stand: 06.06.2026 — als Synthese und Integration der bisherigen Sektionen P, Q, Q9, R und S. Sektion T ist das **juristische Herzstück** der Mandanten-Argumentation: Die innere Widersprüchlichkeit der Heringsdorfer Konstruktion verbindet alle anderen Verletzungen zu einem einheitlichen verfassungsrechtlichen Vorwurf der „rechtsmissbräuchlichen Doppelausnutzung“ zweier Rechtsregime zugunsten einer kommunalen Refinanzierungsstrategie auf Kosten der Touristen und privater Wettbewerber.*